

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4339/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วรวงศ์ แว ดวง ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 268

เอกสารที่จำเลยยื่นแต่ละครั้งเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ต่าง
กันแต่ละคัน จึงเป็นกรรมกระทำความผิดต่างหากจากกันเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็น
เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ จึงถือ
เป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) สำหรับเอกสารเรื่องราวจด
ทะเบียนรถยนต์ของกรมตำรวจเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการ
จึงเป็นเอกสารราชการ การที่จำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ จึงเป็นความผิด
ฐานใช้เอกสารสิทธิและเอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83, 91, 264, 265, 268, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 5

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 วรรคสอง ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 1 ปี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด 9 กรรม รวมเป็นจำคุกจำเลย 9 ปี

โจทก์ จำเลยฎีกา โดย อัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนฎีกาจำเลยที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวนั้น เห็นว่าเอกสารที่จำเลยยื่นแต่ละครั้งแต่ละคราวเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ต่างกันแต่ละคันจึงเป็นกรรมกระทำผิดต่างหากจากกัน ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

สำหรับปัญหาตามฎีกาโจทก์ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ด้วย เพราะเอกสารที่จำเลยนำยื่นมีเอกสารที่เป็นเอกสารสิทธิและเอกสารราชการรวมอยู่ด้วยนั้น เห็นว่าเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิจึงถือว่าเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) สำหรับเอกสารเรื่องราวจดทะเบียนรถยนต์ของกรมตำรวจเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการ จึงเป็นเอกสารราชการ ดังนั้น การที่จำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิและเอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ด้วย ฎีกาโจทก์ปัญหานี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268
วรรคแรก ประกอบ มาตรา 265 ด้วย ลงโทษจำเลยตามมาตรา 268วรรคแรก
ประกอบด้วย มาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกจำเลยกระหนละ 6 เดือน รวม 9
กระหน รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ